

מסורת הש"ס

(א) לעיל עב: מזר יב:;
(ב) [לקמן עו:], (ג) [שייך
עוד לדף עד:], (ד) [ע"כ
שייך לדף הקודם], (ה) [כל
זה טעות הדפוס], (ו) [שייך
לע"ב],

תורה אור השלם

1. כָּל נָדָר וְכָל שְׁבַעַת
אֲסָר לַעֲנֹת נַפֶּשׁ אִשָּׁה
יִקְיֶמְנוּ וְאִשָּׁה יִפְרֹנוּ:
במדבר ל יד

הגהות הב"ח

(ח) גמ' מדיקתני בין
 סעשה: (ז) רש"י ד"ה
 ומאי תניא כוותיה דרבי
 אמי ממאי: (ג) ד"ה
 מתניתין וכו' דטעמא וכו'
 מדקא קרי ליבמה אשה
 אלמא וכו' ומדקאמר
 הכא דליכא כ"ל וד"ל:
 (ד) ד"ה מיהל וכו' משום
 דהפר:

מוסף רש"י

כל הנדרים כו' הרי הן
קיימין לא אמר כלום.
דעדיין לא בא הנדר לעולם
והיאך יכול לקיימו (דעיד
עוב:). לא בא לכלל הקם
לא בא לכלל הפר.
הלכך לא מצי מפר אלא
לאחר שנדרה שצא לכלל
הקם (לקמן עו:).

פירוש הרא"ש

דקדקת בין שני
מילים – מאמר
שנשמעו ליה לר' אלעזר
למורי תפשה
המאמרו דקדקתו שגגהבטה
לרשותו דמנח' זצ"ל חלקה
זו שכתב ידו וזו שחלקה
ידיעות עמוס' מורי' דר' ח' ור'
דן קרייזל אדא אבד בלום.
דמקריעות ידו ליה ליה ליה
למורי עמוס' מורי' דר' ח' ור'
דקדקתו שגגהבטה לרשותו
דמנח' זצ"ל חלקה זו שכתב
ידו וזו שחלקה ידיעות עמוס'
מורי' דר' ח' ור' דן קרייזל
אדא אבד בלום.

חיילי כלל:

רעז"י

נערה המאורסה פרק עשירי נדרים

ומאי סניא כווסיה ^(א). ממאי משכחין הכא דתניא כוותיה דר' אלמי דכעשהה צה מאמר פליגי: **מדקאמי ר"ע אומר כלום חלקנו צין יבס כו' צין שעשה צה מאמר כו'.** מכלל דשמעיה ליה לר"א דאמר דכעשהה צה מאמר יפר וזהכי מהדר ליה ר"ע הכי: **א"ר.** מדקאמר ר' אליעזר דירשא משנכנסו לרשותו נגמרה לו לאשה שיש לו חלק צה וכו' אינו דין שחגמר לו ואי דלא קדיש דלא עשה צה מאמר מאי נגמרה לו איכא: **אי אפס מודה.** שאפילו עשה צה מאמר שאין חייבין עליה סקילה נגמרה המאורסה הלכך לגבי נדרים כמי לא היו בארוסה וזהכי אינו יכול להפיר לה: **מפנין נמי דיקא.** כרבי אמר ^(ב) טעמא דר"ע דאמר צבריתא וכשאר צברים כן נדרים משום סקילה הוא דקאמר: **דקמי אין כיצמה גמורה לאישה.** מדקא קרי לה כיצמה אשה אלמא כעשהה צה מאמר עסקין ומדאמר הכי דליכא נמי להקיש לארוסה שמע מינה דקשום סקילה הוא דקאמר ר"ע דאינו מפר כשם שמפר לארוסה: **מתני' הרי כן קיימין לא ארז כלום.** דנדרים שלא בצלו לעולם אינו יכול לקיים: **שבאו לכלל איסור.** שכבר נדרה וקא חיל עליה אפילו הכי מפר כ"ש דמפר אותן שלא בצלו לכלל איסור כשיצאו דעדיין לית צהו משא. אבל לענין קיום אי אפשר שידון כך

נדדרים שכבר באו לכלל איסור דין הוא שיקיים הלכה לא אמר כלום
לדברי הכל: אם שלא בא לכלל הקס. שעדיין לאו באו לעולם ואי
אפשר לקיימו כדקמתי דכי אמר הרי הן קיימין לא אמר כלום:
אינו בא לכלל הפס. דאינו יכול להפס: גמ' מיתל חיילי. עלה
ובטלי לאתמר משום (ו) דהפסה קודם לכן: או דילמא לא
חיילי כלל. דהפסה דעבד קא מהניא ללא חיילא עלה שום נדר:
דאי

ר"ז ע"ו.

א) תניא כווסיה דר' אמי. דלוקומה [עד]. להא דר' אליעזר כשעשה זה מאמר: מה אשה שאין לו חלק בה עד שלא תצא לרשותו. דהיינו ארוסה: משצאת לרשותו. היינו משקדשה והיינו לישנא דמשצאת דאילו נשואין כלשון כניסה מדבר להו תנא דתתן [לעיל עג.]: עד שתכנס לרשותו: נגמרה לו. לענין אלה הפרת נדרים דמפר שבותפומיה: דל"א אשה שיש לו חלק בה עד שלא תצא לרשותו. דהיינו יצמה שהיה לו חלק בה משום זיקה קודם שעשה זה מאמר: מה משצאת לרשותו. דהיינו כשעשה זה מאמר אינו דין שתגמר לו ויהא זכאי יצם להפר נדריה בשותפות: כשאר דברים כן נדרים. משאר דברים אתה למד שאין היצם מפר נדריה שהרי לשאר דברים אינה כרוסה ואפילו עשה זה מאמר וכדמפרש לקמן אף להפרת נדרים כן שאינה כרוסותו ואינו מפר נדריה אפילו בשותפות: חזל עליך כן עזאי. על עצמו היה דורא מפני שלא שימש את ר"ע: מאי תניא כווסיה דר' אמי. דלוקומה כשעשה זה מאמר היכא תניא כווסיה: דקסינ דין שעשה זה מאמר. אלמא שמעיה ר"ע לר"א דשעשה זה מאמר מיירי: אי נמי מרישא. דקתי משכנסה לרשותו נגמרה לו. האי לישנא לאו דוקא דנדרה ליה לאמרי אשה שיש לו חלק בה עד שלא תצא לרשותו

משפחת לרשותו אינו דין שמגמר לו אלול ריש מילתא נקט: מאי כשא
דברים בן דברים דקפני. מאי יתבו אונן דברים דקא יליף דברים
מנייניהו: שאין חייבין עליה סקילה. שאין חייבין על היצמה סקילה
וואפילו עשה בה מאמר. אלמלא לא עדיף מאמר דיצמה כדקדושין
לדורו: למפנין נמי דיקא. דמחזין סקילה קא מייתי רביה:
באם שארופה גמורה לאישה. לדורו: בסקילה אף וימתה: ורעננה
הלכה קי"ל כר"ע דלוינו מפר לא לאחד ולא לשנים דאע"ג דקיי"ל
בא למימר ה"מ מקמי דאייתי לה הך ברייתא אבל בתר דאייתי לה
היצמה גמורה לאישה שאין חייבין עליה סקילה כנערה המאורסה
דברו ליה מדי נקטינן כוותיה וכן פסק הרמב"ן ז"ל. ומסתפקא לי
לא ולא דענא אכרעותא בזה מילתא. מיה מסתברא לי דנדרים
יבא ארוס מת דבעל ותרוקנה רשות לאב והכא כיון דלא זכי יבס
בצותי בעלי התוס' ז"ל בזההיא דב"ש סברי שנדרים נמי שגורא לארוס
כיון דנכחו לארוס ראשון לא זכי בזה ארוס אחרון ואע"ג דליחיה לארוס
זכי בצאי נפשי וליכא ארוס לדידן נמי יבס כיין דלא זכי בנדר ארוס
זכי מה שגורא לי בזה ולענין מעשה כריך עיין ודקיהו דבברי האשונים
זכי עשה שאלא מכאן ועד שאלא ממקום פלוני. ויינו דקתני מכאן
זכי מפר לה מהשתא דחייס דלמא בעדור אכלה תדור דנריס שירא
זכי קיימאן לא אחר גלוס. דדוקא לענין הפרה אחר ר"א מופר משום קי"
דנריס שבאו לכלל איסור שהם חזקים ביותר שכבר חלו לא יפר דנריס
דנריס דאשכחן דנריס שחלו דחמירי מני לקוימי מאן לימא לן הכי
זכי: לא בא לכלל הס. דנריס שלא חלו: לא בא לכלל הפ. דאע"ג
ר"א דלמא דמני מפר דנריס שדור מני אמרני: לא דאפסי דנריס
זכי לא דלמא לא חיייל כלל כיון שהפסל לא קודם שנדרה: (א) דאפסי
הוא אי אמרת חייילן וצטילן הויה תפיסותא דנריס דצטילן להו מדי
ה דקאמרה קאמר ואי לא חיייל ליכא חששא הלכך לא הויה התפסה.
ואי דצטילן לן בריס מחילתין (דף יא:) היכא דמנח בשר שלמים לאחר
ואי דצמעי קרא קמתפסיס ואסור או דציהיתרא דהשתא קמתפסיס ושרי
זה כזה ומש"ה אמר דכמו שהוא זה עכשיו קאמר אבל הכא שזו
ה דקאמרה קמתפסיס והכי מוכחא סוגיין דמזירות שנכתבו בסמוך
פסיס בזה כי אצטיל נדרא קמא אצטיל נמי האי דדינא דמתפסיס הכי
מי ואני כוין מזירין הותר אחד מהן הותרו כוין ולעיל נמי בפי' ד'
דבר כוין ולאו קושא היא כלל דלא איתמר הותר א' מהן הותרו
אגלי מילתא שלא היה כאן נדר מעולם וצטלה זה התפסה דצמרה
איך בציטוריהו קיימי שאין התפסה שלהם צטלה בכך וגמרה אלא

דיא

עין משפט
נר מצוה

מזמור א ב מ"י פ"ג מהל'
נדריס הלכה ט סמג
גלחין רמב טוש"ע י"ד
סימן רלד סעיף כח:

תוספות

[illegible]

גמ' איבעיא להו [לר"א] מיהל חיילי נדרי אשתו ובמל'. פי' כשהפר לה נדרי' שעמידה לידור [מיהל חיילי] וצטלי, מי אמרינן דחיילי וצטלי אחר שחלו שהרי הפר: